

1526566-58.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... estaria envolvido numa ocorrência de furto ocorrido há alguns dias atrás, ocasião em que o réu foi conduzido à delegacia de polícia.

No mesmo sentido, a testemunha Renan, ouvido em Juízo, relatou que abordou o veículo na Av. Eliseu de Almeida e verificou que o carro estaria envolvido numa ocorrência de furto, ocasião em que conduziu o réu à 37ª Delegacia de Polícia.

Disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526566-58.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526566-58.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2243842/2020 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 9338619 - 37º D.P. CAMPO LIMPO, 3616/20/241

- 37º D.P. CAMPO LIMPO, 2243842 - 37º D.P. CAMPO LIMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESEQUIEL DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

ESEQUIEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j" todos do Código Penal,, porque, segundo apurado, no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 11h57min, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Estrada do Campo Limpo, 800 - Campo Limpo, nesta cidade e comarca, e previamente ajustado e em unidade de desígnios com outros três indivíduos desconhecidos, subtraíram para eles: diversos itens alimentícios e de higiene, totalizando R\$ 1.581,67, pertencentes à empresa vítima Supermercado Dia, representada por Emanuel M.S.A. (v. boletim de ocorrência de fls. 03/05; termo de declarações de fls. 08 e relação de mercadoria às fls. 16).

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e

juízo, durante a qual foram ouvidos o representante da vítima, três policiais e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, haja vista o reconhecimento feito pela vítima em Juízo. Requereu a condenação no regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu pela fragilidade de provas, tendo em vista que, em Juízo, a vítima reconheceu o réu, não participou do reconhecimento em solo policial, em que pese constar auto às fls 09. Ainda alegou que não há fotos, gravações ou nada que comprove nos atos ser o réu autor dos fatos em questão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente cabível, pois os fatos referidos na denúncia não restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade delitiva restou comprovada, pelo boletim de ocorrência, pelas provas produzidas em Juízo e pelo auto de exibição e apreensão do veículo.

A autoria, porém, é duvidosa.

O representante da vítima, Emanuel, ouvido em Juízo, relatou que estava operando o caixa quando duas pessoas passaram com o carrinho de compras pela porta do mercado e ouviram sons como se fosse de vidros batendo. Imediatamente, informou aos colegas, que foram ao encontro deles no estacionamento e os encontraram colocando as mercadorias no porta malas de um carro Pálio, oportunidade em que seguiram sentido estrada do Campo Limpo. Disse que ainda tentou impedir a fuga retirando a chave do veículo, mas não obteve sucesso. Em nenhum momento passaram pelos caixas para procederem ao pagamento. Disse que não chegou a fazer o reconhecimento do réu. Apontou o réu Esequiel, presente em audiência, como sendo o possível motorista do carro.

A testemunha Alexandre, ouvido em Juízo, relatou que abordou o veículo Pálio em 01/10/2020, consultou via rádio e verificou que o carro estaria envolvido numa ocorrência de furto ocorrido há alguns dias atrás, ocasião em que o réu foi conduzido à delegacia de polícia.

No mesmo sentido, a testemunha Renan, ouvido em Juízo, relatou que abordou o veículo na Av. Eliseu de Almeida e verificou que o carro estaria envolvido numa ocorrência de furto, ocasião em que conduziu o réu à 37ª Delegacia de Polícia. Disse que o representante da vítima reconheceu o réu em delegacia e que não se recorda se foi apreendido algum produto ilícito no veículo.

A testemunha Geraldo, ouvido em Juízo, que fez o relatório e não se recordava dos fatos com precisão. Disse que alguém do mercado teria feito o reconhecimento do réu em delegacia.

O réu Esequiel, ouvido em Juízo, negou os fatos. Disse que pegou o veículo emprestado com um terceiro chamado Pedro, que morava de aluguel perto dele, e estava indo à Leroy Merlin quando foi abordado pelos policiais na estrada. Disse, ainda, que não passou por nenhum reconhecimento na delegacia.

Foram juntadas aos autos fotos tiradas do veículo no momento do furto que comprovam a materialidade do fato (fls 24,25), onde é visível que, no porta malas, há varios itens que tinham sido subtraídos do supermercado, comprovando a materialidade do fato.

Com relação à autoria, em que pese haver auto de reconhecimento em delegacia (fls 09), a vítima informou que não procedeu a reconhecimento algum em solo policial. Ademais, o reconhecimento produzido em Juízo não foi suficiente para sanar as dúvidas que pairam acerca do delito.

Acrescento que, apesar do veículo Pálio, abordado pelos policiais às fls 19/22, tratar-se do mesmo constante nas fotos retiradas pelo representante da vítima (fls. 24/25), é temeroso atribuir a culpa do delito ao réu apenas porque o mesmo foi pego dias depois ao delito conduzindo o carro, prova esta que, confrontada com outras no processo, são elementos frágeis a ensejar um edito condenatório. Ademais, como bem pontuado pela nobre Defesa, não há qualquer prova concreta de

autoria do delito como fotos, imagens de câmeras que possam inferir que o réu participou do furto ao mercado, nem sequer as mercadorias foram apreendidas. Portanto, é forçoso reconhecer que, diante do conjunto probatório reunido nos autos, não há prova suficientemente apta para embasar a condenação do réu pela prática do crime de furto descrito na denúncia, em virtude da falta de elementos no tocante à autoria delitiva.

Diante de tal contexto, ausente prova cabal e segura produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no que tange à autoria do delito, a improcedência da pretensão punitiva estatal deve prevalecer, visto que ausentes elementos probatórios concretos o suficiente para embasar eventual condenação criminal do acusado pela prática do delito que lhe foi imputado da denúncia.

Inclusive, firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas, não foram suficientes para embasar a condenação do réu.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal Com base no artigo 386, inciso V, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu ESEQUIEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, da conduta tipificada dano artigo 155, "caput", c.c. art. 61, inciso II, alínea "j" todos do Código Penal.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA